فهرس الآيات القرآنية

الرقم	طرف الآية	السورة	رقم الآية	الصفحة
١	﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ	البقرة	٢٨٢	ج
٢	﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ﴾	البقرة	٨	ج
٣	﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا﴾	المائدة	٣	ز

فهرس الآيات القرآنية

الرقم	طرف الآية	السورة	رقم الآية	الصفحة
٤	﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ﴾	البقرة	٢٨٢	ح
٥	﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ﴾	المنافقون	١	م
٦	﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ﴾	آل عمران	١٨	م
٧	﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾	البقرة	١٨٥	ن
٨	﴿وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا﴾		٢٨	ن
٩	تعالى ﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾		٧٨	١
١٠	تعالى ﴿وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَـٰفِظِينَ﴾		٨١	١

فهرس الآيات القرآنية

الرقم	طرف الآية	السورة	رقم الآية	الصفحة
١١	:﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾	البقرة	٢٨٣	٦
١٢	﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾	البقرة	٢٨٢	٧
١٣	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾	النساء	١٣٥	٩
١٤	﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾	الطلاق	٢	٩
١٥	﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۖ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾	الأنعام	١٥٠	١٠
١٦	﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾﴾	الحج	٣٠	١٠

فهرس الآيات القرآنية

الرقم	طرف الآية	السورة	رقم الآية	الصفحة
١٧	﴿وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ﴾	الزخرف	٨٦	١٠
١٨	﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ﴾	الإسراء	٣٦	١٢
١٩	﴿وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ﴾	الطلاق	٢	١٣
٢٠	﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾	المائدة	١٠٦	١٦
٢١	﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ﴾	الأنفال	٧٣	١٦

فهرس الآيات القرآنية

الرقم	طرف الآية	السورة	رقم الآية	الصفحة
٢٢	﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤﴾	النور	٤	٢٠
٢٣	﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ﴾	النور	٥	٢١
٢٤	﴿وَوَهَبۡنَا لَهُۥ يَحۡيَىٰ﴾	الأنبياء	٩٠	٣٠
٢٥	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلۡكِبَرِ إِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ﴾	إبراهيم	٣٩	٣١
٢٦	﴿ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗا﴾ (٢)	النساء	١١	٣٢

فهرس الآيات القرآنية

الرقم	طرف الآية	السورة	رقم الآية	الصفحة
٢٧	﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا﴾	الروم	٢١	٣٤
٢٨	﴿إِذْ قَالُوا۟ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾	يوسف	٨	٣٦
٢٩	﴿ٱقْتُلُوا۟ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا۟ مِنۢ بَعْدِهِۦ قَوْمًا صَٰلِحِينَ ﴿٩﴾﴾	يوسف	٩	٣٦
٣٠	﴿وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾﴾	التكوير	٢٤	٤١
٣١	﴿لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ﴾	النور	١٣	٦٠
٣٢	﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾﴾	البينة	٧	٦٤

فهرس الآيات القرآنية

الرقم	طرف الآية	السورة	رقم الآية	الصفحة
٣٣	﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗا﴾	المائدة	١٤٣	٦٤
٣٤	وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ﴿٢٨٢﴾	البقرة	٢٨٣	٧١

فهرس الأحاديث

طرف الحديث	الصفحة
(**من** لا يشكر الناس لا يشكر الله)	٥
(الغنيمة لمن شهد الوقعة)	١
(ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة،فقال لي:يا ابن عباس لا تشهد الآما يضيءلك كضياء هذا الشمس،وأومأرسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الى الشمس	٧
(هل ترى الشمس؟) قال:نعم قال: على مثلها فاشهد,أودع	٩
(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الشرك بالله، أوقتل النفس التي حرم الله، وقول الزور)، وفي لفظ الا وشهادة الزور)	١٠
(عدلت شهادة الزور الإشراك با لله)	١٠
: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلات بعد العصر حتى تغرب الشمس, وبعد الصبح حتى تطلع الشمس	١١
(أشهد أن لا إله إلا الله)	١١
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله)	١١
(ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي ياتي بشهادته قبل أن يسألها)	١٤
(بايعنا رسول الله صلى الله عله وسلم على السمع والطاعة في العسروايسر، والمنشط والمكره، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، ونقول الحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم)	١٤
(ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي ياتي بشهادته قبل أن يسألها)	١٤

فهرس الأحاديث

طرف الحديث	الصفحة
("شهادة الصبي على الصبي جائزة")	١٧
(لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى أناس دماء أناس ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)	٢٩
(فاطمة بضعة مني يريبني ماأرابها ويؤ ذيني ماآذاها)	٣٢
:(لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده ولا المرأة لزوجها ولا زوج للمرأة)	٣٢
(رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم)	٣٧
(لا تقبل شهادة الولد للوالد ولا والد لولده ...ولا أجير لمستأجره)	٣٨
:(لا تجوز شهادة الخائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه)	٤٠
(لاتجوز شهادة ذي الظنة والحنة)	٤٠
(لاتقبل شهادة خصم ولا ظنين)	٤١
(أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى حتى بلغ الثنيا (لاتجوز شهادة الخصم ولا ظنين)	٤٣
(لاتجوز شهادة خصم ولا ظنين)	٤٤
(مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة الخصم ولا ظنين)	٤٤
(لا شهادة لخصم ولا ظنين)	٤٥
(أن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء ابن أم مكتوم)	٥١
(حيث أشار وهو جالس في الصلاة إلى الناس وهم قيام أن أجلسوا فجلسوا)	٥٤
(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذالك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)	٥٧

فهرس الأحاديث

طرف الحديث	الصفحة
(مضت السنة من رسول الله صلى عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق)	٥٧
للمدعي شاهداك أويمين.	٦١
(ألك بينة)	٦٢
(تزوجت أم يحي بنت أبي إهاب فجاءت أم سوداء فقالت: أني أرضعتكما، فذكر ذالك لرسول صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد زعمت ذالك؟ وفي رواية أبي داود : فقال يارسول الله إنها كاذبة، قال: وما يدريك وقد قالت ماقالت دعها عنك)	٦٤
(فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)	٦٥
(من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة)	٦٧
(لاتجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه)	٧٠
(لاضرر ولاضرار)	٧١

فهرس المصادر والمراجع:

١.إبن فارس:معجم مقاييس اللقة (٣ | ١٢٢)،الزبيدي:تاج العروس(مادة شهد)(٨ | ٢٥٣)
٢.إبن منظور :لسان العرب(مادةشهد)(٧ | ٢٢٤).
٣.ألصاوي:بلغة السالك(٢ | ٣٤٨)
٤.أبو بكر الرازي، محمد بن علي (دون سنة نشر)مختار الصحيح ،ج ١،دار القلم ،بيروت ،ص٦٥.
٥.الرصاع , محمد بن قاسم (دون سنة نشر) , حدود ابن عرفة ، دار الكتب العلمية ، القاهرة ص ٤٥٧ .
٦.الفيومي: أحمد بن محمد بن علي (٧٧٠هـ)،المصباح المنير ، المكتبة العلمية ، بيروت ، ط١، ص٩.
٧الرصاع ، مرجع السابق ص ٤٦٠.
٨.أبوا البقاء الكوفي : الكليات (٥٢٧, ٥٢٨)؛ الأزهري: تهذيب اللقة (٦ | ٧٧).
٩.الجوهري: الصحاح (٢ | ٤٩٤)؛ الزبيدي: تاج العروس (٨ | ٢٦١).
١١.الجرحا ني. : التعريفات (١٥٣)، القاموس الفقهي (٢٤٤).
١٢.محمد شتا أبوسعيد ، الإثبات في المواد المدنية والتجارية والشرعية، المجلد الثاني دار الفكرة العربي ، القاهرة , ١٩٩٧، ص٩.٤٣.
١٣.علي أحمد الجراح، قواعد الإثبات بغير الكتابة في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان, ٢٠١٠، ص٢٧٧.
١٤.نصر فريد واصل، نظرية الدعوى والإثبات في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة ٢٠٠٢،ص٨١.٢
١٥.محمد شتا أبوسعيد، مرجع سابق، ص ١٠.
١٦.إبن فارس:معجم مقاييس اللقة (٣ | ١٢٢)، الزبيدي:تاج العروس(مادة شهد)(٨ | ٢٥٣)إبن منظور :لسان العرب(مادةشهد)(٧ | ٢٢٤).
١٧الجوهري الصحاح (مادة شهد (٢ | ٤٩٤).
١٨.أبو البقاء الكفوي:الكليات(٥٢٨،٥٢٧)،الأزهري :تهذيب اللقة (٦ | ٧٧).
١٩.إبن الهمام:فتح القدوري(٧ | ٣٦٤).
٢٠..انظر شرح التعريف:ابن الهمام:فتح القدوري(٣٦٥،٣٦٤)،الزيلعي:تبيين الحقائق (٤ | ٢٠٦)،الميدان:الباب شرح الكتاب (٣ | ٥٤)؛
الشيخ النظام :الفتاوى الهندية(٣ | ٤٥٠)؛ابن العابدين:حاشية رد المحتار (٥ | ٤٦١).
٢١الخرشي:حاشية (٧ | ١٧٥).
٢٢.ابن فرحون:تبصرة الحكام (١ | ١٦٤).
٢٣.لصاوي:بلغة السالك(٢ | ٣٤٨)
٢٤.الدسدوقي:حاشية ٤ | ١٦٥)؛الصاوي:بلغة السالك (٢ | ٣٧٧)؛الخطاب:مواهب الجليل شرح مختصر خليل(٦ | ١٥١).
٢٥.الجمل:حاشية الجمل على شروح المنهاج (٥ | ٣٧٧)؛المحلى:المنهاج (٤ | ٣١٨).
٢٦ابن النجار : منتهى الإرادات (٢ | ٦٤٧)؛البهوتي:كشاف القناع (٦ | ٤٠٤)؛
ابن القاسم:حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (٧ | ٥٨٠).
٢٧انظر ابن حجر : فتح الباري(٥ | ٣٥١).

فهرس المصادر والمراجع

٢٩.ابن النجار : منتهى الإرادات (٢ | ٦٤٧)؛البهوتي:كشاف القناع (٦ | ٤٠٤)؛ابن القاسم:حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (٧ | ٥٨٠).
٣٠.السرخسي: المبسوط (١٦ | ١١٢), ابن الهمام :فتح القدير ٧ | ٣٦٥),
٣١..الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٦٦)؛المرغياني:الهداية شرح بداية المبتدى (١ | ١١٨؛
العيني : البداية شرح الهداية (٩ | ١١٢)؛ ابن نجيم : البحر الرائق(٧ | ٥٦)؛أبي الدم : أدب القضاء (٢ | ٣٨)؛
على حيدر :درر الأحكام شرح مجلة الأحكام ((٤ | ٣٣٧)شرح مادة ١٦٨٩).
٣٢.الجمل : حاشية الجمل (٥ | ٣٧٧)؛ الرملي: نهاية المحتاج (٨ | ٢٩٢)؛ابن حجر الهيتمي :تحفة المحتاج (٤ | ٤٠١).
٣٣.السرحسي :المبسوط (١٦ | ١٣٠)؛ابن القدامة: المغني (١٤ | ١٣١).
٣٤.الصاوي : بلغة السالك (٢ | ٣٤٨)؛ ابن فرحون: تبصرة الحكام(١ | ١٦٤)؛ الدردير : الشرح الكبرى (٤ | ٢٣٨)؛
الدسوقي :حاشية (٤ | ١٦٥)؛الخرشي :حاشة (٧ | ١٧٥)؛ الأحساني :تبيين المسالك(٤ | ٣٤٨).
٣٥.انظر:العيني: البناية (٩ | ١١٣)؛ المرغياني:الهداية (١ | ١١٨)؛ الزيلعي: تبيين الحقائق(٤ | ٢١٠)؛ ابن نجيم: البحر الرائق(٩ | ٥٥).
٣٦.البيهقي: السنن الكبرى كتاب (الشهادات) باب التحفظ في الشهادة والعلم بها)؛ (١٠ | ١٥٦) وقال البيهقي لم يرد عليه من وجه يعتمد عليه.وقال العجلوني في كشف الخفا: رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس مرفوعا بلفظ(إذا علمت مثل الشمس فاشهد أودع)ورواه الديلمي والطبراني أيضا بلفظ (يا ابن عباس لاتشهد إلّا ما يضيء لك كضياء الشمس), قال ابن الملقن عن الحدث (على مثلها فاشهد أودع) غريب بهذا اللفظ.
٣٧.ابن القيم : الطرق الحكمية (١٧١).
٣٨.ابن تيمية: مجموع الفتوى (١٤ | ١٦٩), ابن القيم : الطرق الحكمية (١٧٢).
٣٩.ابن القيم: الطرق الحكمية (١٧١). ابن تيمية : مجموع الفتوى(١٤ | ٥٨١).

٤٠.ابن فرحان: تبصرة الحكام (١ | ١٦٤). ابن الهمام:فتح القدير (٧ | ٣٦٥), الزيلعي :تبيين الحقائق (٤ | ٢٠٧), الخرشي: حاشية (٧ | ٢١٢),
المرغيناني:الهداية (١ | ١١٦), البهوتي:كشاف القناع(٦ | ٤٠٤)، المرداوي: الإنصاف(١٢ | ٣)،ابن حزم :المحلى (٩ | ٤٢٩).

٤١.العيني: البناية (٩\ ١٠٠).القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (٣ | ٣٩٨)؛ الطبري: جامع البيان (٣ | ١٢٧).

٤٢.الزيلعي: تبيين الحقائق(٤ | ٢٠٧)؛ الميداني: شرح اللباب شرح الكتاب (٣ | ٥٤)؛ ابن القدامة: المغني (١٤ | ٧)؛السرخسي: المبسوط (١٦ | ١١٢).

٤٣.الحافظ بن كثير: تفسير القرآن العظيم (٨ | ١٢٠).
٤٤.الزحيلي : وسائل الإثبات (١٢٤).
٤٥.البغوي: شرح السنة (٥ | ٣٦٨)؛ انظر شرح النووي : صحيح مسلم (٦ | ٢٣٧).
٤٦.الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٨٢)؛ ابن نجيم: البحر الرائق (٧ | ٥٧)؛ ابن فرحون: تبصرة الحكام (١ | ١٦٥)؛ البهوتي: كشاف القناع (٦ | ٤٠٤).
٤٧.الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٦٦)؛ السمر قندي: تحفة الفقهاء (٣ | ٣٦١).
٤٨.الكاساني : بدائع الصنائع (٦ | ٢٢٨)؛ السرقندي: تحفة الفقهاء (٣ | ٣٦٢)؛ السرخسي: المبسوط (١٦ | ١٢٩)؛ ابن الهمام: فتح القدير (٧ | ٣٩٧)؛ الموصلي : الاختيار لتعليل المختار (١ | ١٤٦)؛ الشيخ النظام : الفتاوى الهندية (٣ | ٤٦٤)

فهرس المصادر والمراجع

٤٩.الخرشي: حاشية (٧ | ١٧٩)؛ الدسوقي : حاشية (٤ | ١٦٧)؛ الشيرازي: المهذب (٢ | ٣٣٥)؛ النووي :روضة الطالبين ((١١ | ٢٦٠)؛ ابن قدامة :
٥٠.المغني(١٤ | ٨٣)؛ القرافي : الذخيرة (١٠ | ١٦٤)؛ البغوي: شرح السنة (٥ | ٣٦٢).
٥١.الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٦٦٧)؛ الشخ النظام : الفتاوى الهندية (٣ | ٤٥٠)؛ الطرابلسي : معين الأحكام (٦٧).
٥٢.الكاساني : بدائع الصنائع (٦ | ٢٦٦)؛ الخرشي: حاشية (٧ | ١٧٦)؛ الصاوي : بلغة السالك لأقرب المسالك (٢ | ٣٤٨)؛ الدسوقي : حاشية (
٤ | ١٦٥, ١٧٢)؛ ابن حجر اليهتمي : تحفة المحتاج (٤ | ٤٠١)؛ الكهوجي : زاد المحتاج بشرح المنهاج (٤ | ٥٧٤)؛ الزركشي : شرح (٣ | ٣٩٦)؛
المرداوي: الإنصاف (١٢\٣٩).
ابن القدامة: المغني(١٤ | ٧٠،٧١)؛ ابن القاسم : حاشية الروض المربع (٧ | ٥٩٢).
٥٣.ابن الهمام : فتح القدير (٧ | ٤١٦).
٥٤.الكاساني: بدائع الصنائع. (٦ | ٢٦٧)؛ الشيخ النظام: الفتاوى الهندية (٣ | ٤٥٠)؛ المحلى: المنهاج (٤ | ٣١٨)؛ الشيرازي : المهذب (٢ | ٣٢٤)؛
٥٥.البهوتي: كشف القناع (٦ | ٤١٦)؛ ابن القيم الجوزي : الطرق الحكمية (١٤٣).
٥٦.ابن فرحون: تبصرة الحكام (١ | ١٧٣):الدردير : الشرح الصغير (٤ | ٢٣٩)؛ البهوتي: كشاف القناع (٦ | ٤١٦)؛ ابن قدامة : المغني
(١٤ | ٣٨ | ٤٢).
٥٧.أنظر في هذا : الهداية وشروحها(٦ | ١٠٢). الموطا (٢ | ٧٢٦). بداية المجتهد (٢ | ٤٥٢). الأم(٧ | ١١٧،٤٤). الكافي لابن قدامة (٦ | ١٩٣).
٥٨.السمرقندي : تحفة الفقهاء (٣ | ٣٦١)؛ الكاساني : بدائع الصنائع (٦ | ٢٦٧)؛ الدردير: الشرح الصغير (٤ | ٢٣٩)؛ الدسوقي : حاشية
(٤ | ١٦٥)؛ الشيرازي : المهذب (٢ | ٣٢٤)؛ النووي : روضة الطالبين (١١ | ٢٢٢)؛ ابن النجار : منتهى الإرادات (٢ | ٦٥٧)؛ الزركشي : شرح
(٣ | ٣٩٦)؛ ابن القاسم : حاشية الروض المربع (٧ | ٥٩٠).
٦٠ السرخسي : المبسوط (١٦ | ١١٣)؛ الطرابلسي : معين الحكام (٧٠)؛ الدسوقي : حاشية (٤ | ١٦٧)؛ الخرشي: حاشية (٧ | ١٧٩)؛ السيد
البكري:إعانة الطالبين (٤ | ٢٨٦)؛ الأنصاري : فتح الوهاب (٢ | ٢٢٠)؛ ابن النجار: منتهى الإرادات (٢ | ٦٥٨)؛ الأحسائي : تبيين المسالك
(٤ | ٣٥٣)؛ ابن القاسم : حاشية الروض المربع (٧ | ٥٩٣).
٦١.السرخسي : المبسوط (٨ | ١٣٠)؛ الكاساني : بدائع الصنائع (٦ | ٢٦٧)؛ السمر قندي : تحفة الفقهاء (٣ | ٣٦٢)؛ ابن الهمام : فتح القدير (
٧ | ٣٩٩)؛ المحلى : المنهاج (٤ | ٣٢٧)؛ الرملي : نهاية المحتاج (٨ | ٢٩٢)؛ النووي : روضة الطالبين (١١ | ٢٦٠)؛ الأنصاري : أسنى المطالب (٩ |
٢٨٧)؛ ابن قدامة : المقنع (٣ | ٦٨٨)؛ ابن النجار : منتهى الإرادات (٢ | ٦٥٧)؛ القفال : حلية العلماء (٨ | ٢٤٦).
٦٢.الخرشي: حاشية ٧ | ١٧٩)؛ الدردير : حاشية الدسوقي (٤ | ١٦٧)؛ الشيرازي : المهذب (٢ | ٣٢٤)؛ النووي : روضة الطالبين (١١ | ٢٤٥).
٦٣.السرخسي : المبسوط (١٦ | ١٢٩)؛ الكاساني : بدائع الصنائع (٦ | ٢٦٧)؛ ابن الهمام :فتح القدير(٧ | ٣٩٧)؛ الموصلي : الاختيار (١ | ١٤٦)؛
السمر قندي : تحفة الفقهاء (٣ | ٣٦٢)؛ الشيخ نظام : الفتاوى الهندية (٣ | ٤٦٤، ٤٦٥).
٦٤.الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٦٨).

فهرس المصادر والمراجع

٦٥.الدسوقي : حاشية ٤ | ١٦٧)؛ الخرشي :حاشية (٧ | ١٧٩)؛ الخطاب: مواهب الجليل (٦ | ١٥٤) ؛ الشيرازي: المهذب (٢ | ٣٣٥)؛ النووي : روضة الطالبين (١١ | ٢٦٠)؛ ابن قدامة : المغني (١٤ | ٨٣)؛ القرافي : الدخيرة (١٠ | ١٦٤)؛ البغوي: شرح السنة (٥ | ٣٦٢)؛ ابن حزم : المحلى (٩ | ٤٣٣)؛

٦٦.ابن قدامة: المغني (١٤ | ٨٣، ٨٤)؛ البغوي : شرح السنة (٥ | ٣٦٢).

٦٧.الكاساني : بدائع الصنائع (٦ | ٢٧١) السرخسي : المبسوط (١٦ | ١١٣)؛ الطرابلسي : معين الحكام (٧٠)؛ الزيلعي : تبيين الحقائق (٤ | ٢١٨، ٢١٩)؛ ابن نجيم : البحر الرقائق)٧ | ٧٩) ؛ ابن عابدين : حاشية رد المحتار (٥ | ٤٧٧)؛ الميدان : اللباب شرح الكتا ب ٣ | ٦٠)؛ الموصلي : الاختيار (١ | ١٤٧)؛ الزركشي : شرح ٣ | ٤٠٧)؛ المرغيناني : الهداية (١ | ١٢٢).

٦٨.الحطاب : مواهب الجليل (٦ | ١٦١، ١٦٢)؛ الخرشي: حاشية (٧ | ١٨٦)؛ الزركشي : شرح (٣ | ٤٠٧)؛ الرملي : نهاية المحتاج (٨ | ٣٠٧).

٦٩.الجرجاني: التعريفات (١٥٣)؛ القاموس الفقهي.

٧٠.الميدان : اللباب شرح الكتاب (٣ | ٥٧)؛ الدسوقي: حاشية (٤ | ١٦٥)؛ الغرياني: مدونة الفقه المالكي (٤ | ٣٩٧)؛ الأنصاري : فتح الوهاب (٢ | ٢٢٠)؛ ابن قدامة : المغني (١٤ | ٣٩).

٧١.الميداني :اللباب (٣ | ٥٧)ابن نجيم : البحر الرقائق (٧ | ٥٦) الزيلعي : تبيين الحقائق (٤ | ٢١٠)؛ الشيخ نظام : الفتوى الهندية (٣ | ٤٥٠).

٧٢.المرغيناني : الهداية (١ | ١١٨).

٧٣.ابن عابدين : حاشية رد المحتار (٥ | ٩٦٣)؛ البهوتي :كشاف القناع (٦ | ٤٠٥)؛ المرداوي: الإنصاف (١٢ | ٥).

٧٤.لكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٧٣)؛ الزيلعي : تبيين الحقائق (٤ | ٢٠٧)؛ ابن عابدين : حاشية رد المحتار(٥ | ٤٩٥).

٧٥. ابن فرحون : تبصرة الحكام (١ | ١٦٤)؛ الصاوي : بلغة السالك (٢ | ٣٤٨)؛ الدردير : الشرح الصغير (٤ | ٢٣٨)؛ الدسوقي: حاشية (٧ | ١٧٥)؛ ابن تيمية : مجموع فتاوى ابن تيمية (١٤ | ١٦٩، ١٧٠).

٧٦.الموصلي : الاختياري (١ | ١٤٣).

٧٧ ابن قدامة المقدسي: المغني (٣ | ٦٧٦، ٦٧٧).

٧٨. الرملي : نهاية المحتاج (٨ | ٢٩٣).

٧٩.الرملي : نهاية المحتاج (٨ | ٢٩٣).

٨٠.الزيلعي : تبيين الحقائق (٤ | ٢٠٧)؛ السرخسي : المبسوط (١٦ | ١١٢)؛ الميداني : اللباب (٣ | ٥٤)؛ ابن عابدين : حاشية (٥ | ٤٦٣)؛ الخرشي : حاشية (٧ | ٢١٢،٢١٣)؛ النووي : روضة الطالبين (١١ | ٢٧٤)؛المرداوي: الإنصاف (١٢ | ٣).

٨١.علي حيدر : شرح مجلة الأحكام العدلية (٤ | ٦٦٣) مادة رقم ١٨٢٨)

٨٢.ابن عابدين: حاشية (٥ | ٤٦٣)؛ ابن القيم : إعلام الموقعين (١ | ١٣٠)

على حيدر : شرح مجلة الأحكام العدلية (٤ | ٦٦٣)

٨٣.ابن نجيم: البح الرقائق(٧ | ١٢٨)؛ السرحسي: المبسوط (١٦، ١٧٧، ١٧٨)؛ إبن الهمام : فتح القدير (٧ | ٤٧٨)؛ الدردير: حاشية الدسوقي(٤ | ٢٠٦)؛ الخرشي: حاشية (٧ | ٢٢٠)؛الفرطبي : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي(٤٧٦)؛النووي :روضة الطالبين(١١ | ٢٩٦)؛ ابن قدامة: المغني (١٤ | ١٧٦).

٨٣. ابن قدامة : المغني (١٤ | ١٧٦).

٨٤.العمراني: البيان (١٣ | ٣٦٧)؛ ابن قدامة : المغني (١٤ | ١٧٦).

فهرس المصادر والمراجع

٨٥.الخرشي: حاشية (٧ | ٢٢١)؛ ابن النجار: منتهى الإرادات (٢ | ٦٧٧).القرافي :الدخيرة (١٠ | ٣٠١).
٨٦.الدردير: حاشية الدسوقي (٤ | ٢٠٦)؛ الحطاب: مواهب الجليل (٦ | ٢٠٠)؛ الشربيني الخطيب : مغني المحتاج(٤ | ٤٥٦)؛القرطبي : الكافي (٤٧٦)؛ابن القاسم : حاشية الروض المربع (٧ | ٦٢٤).
٨٧.ابن قدامة : المغني (١٤ | ١٧٧).
٨٨.ابن الهمام: فتح القدير (٧ | ٤٧٩)؛ العمراني : البيان(١٣ | ٣٦٨).
٨٩.الخرشي: حاشية (٧ | ٢٢٠)؛ الحطاب : موهب الجليل (٦ | ٢٠٠)؛ الشربين الخطيب: معنى المحتاج (٤ | ٤٥٧)؛ الأنصاري : أسنى المطالب (٩ | ٣٤٩)؛ العمراني: البيان: (١٣ | ٣٦٨)؛ ابن القاسم: حاشية روض المربع (٧ | ٦٢٤)؛ ابن قدامة : المغني (١٤ | ١٧٨).
٩٠.البخاري: صحيح : (كتاب الديات) باب (إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب) ٩ | ١٠.
٩٢.الشيرازي: المهذب (٢ | ٣٤٠).
٩٣.الموصلي: الاختيار (١ | ١٥٣)؛ الميداني: اللباب شرح الكتاب (٣ | ٧٥)؛ الخرشي: حاشية (٧ | ٢٢٠)؛ الحطاب : مواهب الجليل (٦ | ٢٠٠)..
٩٤.ابن الهمام: شرح فتح القدير (٧ | ٤٢٩)الغرياني : مدونة الفقه المالكي (٤ | ٤٣٤).
٩٥.الخرشي: حاشية (٧ | ٢٢٠)؛ الحطاب : موهب الجليل (٦ | ٢٠٠)؛ الشربين الخطيب: معنى المحتاج (٤ | ٤٥٧)؛ الأنصاري : أسنى المطالب (٩ | ٣٤٩)؛ العمراني: البيان: (١٣ | ٣٦٨)؛ ابن القاسم: حاشية روض المربع (٧ | ٦٢٤)؛ ابن قدامة : المغني (١٤ | ١٧٨).
٩٦. البخاري: صحيح : (كتاب الديات) باب (إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب) ٩ | ١٠.
٩٧.الشيرازي: المهذب (٢ | ٣٤٠).
٩٨. الموصلي: الاختيار (١ | ١٥٣)؛ الميداني: اللباب شرح الكتاب (٣ | ٧٥)؛ الخرشي: حاشية (٧ | ٢٢٠)؛ الحطاب : مواهب الجليل (٦ | ٢٠٠)..
٩٩. ابن الهمام: شرح فتح القدير (٧ | ٤٢٩)الغرياني : مدونة الفقه المالكي (٤ | ٤٣٤).
١٠٠.الكساني: بدا ئع الصنائع (٦ | ٢٧٢)؛ المر غيناني: الهداية شرح بداية المبتدي (١ | ١٢٢)؛ الزيلعي: تبيين الحقائق (٤ | ٢٢٠) النووي : روض
١٠١.الطالبين (١١ | ٢٣٦) البهوتي: كشاف القنائع (٦ | ٤٢٨).
١٠٢.ابن قدامة : المغني (١٤ | ٨٨)؛ ابن قدامة المقدسي : المقنع (٣ | ٧٠١)؛ ابن حزم : المحلى (٩ | ٤١٥).
١٠٣.ابن قدامة : المغني (١٤ | ٨٨)؛ ابن القيم (اعلام الموقعين (١ | ١١٨).
١٠٤.ابن نجيم : البحر الرقائق (٧ | ٨٠).
١٠٥.ابن قيم الجوزية: جامع الفقه (٢١٨).
١٠٦.ابن قدامة : المغني (٧ | ٦٨٤).
١٠٧.بن قدامة : المغني (١٤ | ٨٨).
١٠٨.ابن عابدين : رد المحتار (٥ | ٤٧٧)؛ الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٧٢)؛ ابن نجيم : البحر الرائق (٧ | ٨١).ابن قدامة : المقنع (٣ | ٧٠١).
١٠٩.الشيرازي : المهذب (٢ | ٣٣٠)؛ النووي: روضة الطالبين (١١ | ٢٣٧)؛ المحلى : المنهاج (٤ | ٣٢٢)؛ ابن حجر الهيتمي : تحفة المحتاج (٤ | ٤١٣).
١١٠. انظر : ابن الهمام: شرح فتح القدير،(٧ | ٤٠٣)؛ الزيلعي: نصب الراية (٤ | ٨٢). ولم أعثر عنه في كتب الحديث وقالواعنه حديث غريب: الكساني
١١٢بدائع الصنائع (٦ | ٢٧٢). ولم أعثر كتب في كتب الحديث: وقالوا عنه حديث ضعيف: الكساني : بدائع الصنائع (٦ | ٢٧٢). ولم أعثر كتب في كتب الحديث: وقالوا عنه حديث ضعيف
١١٣.العمراني: البياني(١٣ | ٢٩٠).

فهرس المصادر والمراجع

١١٤.الرملي: نهاية المحتاج (٨ | ٣٠٤)؛ ابن حجر الهيتمي : تحفة المحتاج (٤ | ٤١٣)؛ النووي: روضة الطالبين (١٠ | ٢٣٧).
١١٥.العمراني: البياني(١٣ | ٢٩٠).
١١٦. الرملي: نهاية المحتاج (٨ | ٣٠٤)؛ ابن حجر الهيتمي : تحفة المحتاج (٤ | ٤١٣)؛ النووي: روضة الطالبين (١٠ | ٢٣٧).
١١٧.السرخسي: المبسوط (١٦، ١٢١،١٢٢)؛ الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٧٢)؛ النووي: المجموع شرح المهذب(٢٠ | ٢٥١)
١١٨.ابن فرحون: تبصرة الحكام (١ | ١٧٩)؛ الدسوقي: حاشية (٤ | ١٦٩)؛ الخرشي: حاشية(٧ | ١٨٠)؛ الدردير: الشرح الصغير(٤ | ٢٤٤).
١١٩. القرطبي: (الجامع لأحكام القرآن (٣ | ٣٩٥).
١٢٠. العيني : النيابة (٩ | ١٤٣).
١٢١.الإمام مالك: المدونة الكبرى (٤ | ٨٠ | ٨١).
١٢٢.الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٧٢)؛ ابن الهمام: شرح فتح القدير (٧ | ٤٠٤)؛ ابن قدامة : المغني(١٤ | ٧٩).الباجي: شرح الموطأ (٥ | ٢٠٦).
١٢٣. العيني: البناية (٩ | ١٥٩)؛ الزيلعي: تبيين الحقائق (٤ | ٢٢٧)؛ الإمام مالك: المدونة (٤ | ٧٩)؛ ابن حزم : المحلى (٩ | ٤١٨).
١٢٤.الباجي: شرح الموطأ (٥ | ٢٠٦).
١٢٥. سنن أبي داود (كتاب الأقضية)؛باب من ترد شهادته) ٣ | ٣٠٦ رقم ٣٦٠٠.
١٢٦. المفردات : الأصفهاني ص ٦٨٥؛ تهذيب لسان العرب (٢ | ٤٢٢)، مختار الصحاح (٢٣١).
١٢٧.ابن عابدين: حاشية رد المحتار (٥ | ٤٧٩) السرخسي: المبسوط (١٦ | ١٤٧).الشوكاني : نيل الأوطار (٩ | ٢٠٣).
١٢٨.الطربلسي: معين الأحكام (٧٢).
١٣٠.ابن الهما: شرح فتح القدير (٧ | ٤٢٣).
١٣١.ابن فرحون : تبصرة الحكام (١ | ١٨٠؛ القرافي: الذخيرة (١٠ | ٢٦٦)؛ القرطبي: الكافي (٤٦٢).النووي: روضة الطالبين (١١ | ٢٣٧
١٣٢.الطرابلسي : معين الأحكام (٢٤٤)؛ الزيلعي : تبيين الحقائق (٤ | ٢٢)؛ السرخسي : المبسوط (١٦ | ١٣٣)؛ ابن نجيم : البحر الرقائق (٧ | ٨٥).
١٣٣. أبوداود (كتاب الأقضية باب (من ترد شهادته) رقم (٣٦٠٠، ٣٠٦)؛ ابن ماجه سنن (باب من لاتجوز شهادته) قال الأني : الحديث صحيح (٢ | ٤٤ح ٢٣٦٦).
١٣٤.شهاب الدين : التلخيص الحبير، كتاب الشهادات (٤ | ٤٩٠)؛ ورواه الحاكم في المستدرك (٤ | ١١١ح ٧٠٤٩)، وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ؛ البيهقي الكبير : السنن الكبرى (١٠ | ٢٠١) قال فيه : أصح ما روي في هذا الباب وإن كان مرسلا.
١٣٥.الجوهري : الصحاح تاج اللقة وصحاح العربية (١٧١)الفبيروز أبادي : القاموس المحيط (١٥٦٧)؛ الأصفهاني مفردات ألفاظ القرآن الكريم (٥٤٠).
١٣٦.القزويني : العزيز : (١٣ | ٢٨)؛ المطيعي: تكملة المجموع (٢٠ | ٢٣٥.الرملي: نهاية المحتاج (٨ | ٣٠٤).
١٣٧ البكري: إعانة الطالبين (٤ | ٢٨٩).
١٣٨. الطرابلسي: معين الحكام (٢٤٤).
١٣٩. السرخسي: المبسوط (١٦ | ١٣٣)؛ الزيلعي : تبيين الحقائق (٤ | ٢٢١).
١٤٠.الخطاب : مواهب الجليل (٦ | ١٧٠)؛ الرملي: نهاية المحتاج (٨ | ٣٠١، ٣١٢).

فهرس المصادر والمراجع

١٤١.الخرشي: حاشية (٧| ١٨٩)؛ الكهوجي: زاد المحتاج (٤| ٥٨٥)؛ البهوتي: كشاف القناع (٦| ٤٣٠)؛ ابن النجار : منتهى الإرادات (٢| ٦٦٥)؛ ابن قدامة: المغني (٣| ٧٠٣).

١٤٢.ابن فرحون : تبصرة الحكام (١| ٧٩)؛ التسولي: البهجة شرح التحفة (١| ٢٠٨)؛ الصاوي: بلغة السالك لأقرب المسالك (٢| ٣٥٣)؛ الخرشي: حاشية (٧| ١٨٩).

١٤٣.ابن أبي شيبة : المصنف باب(فيمن لاتجوز له الشهادة) ٤| ٥٣٠ رقم ٢٢٨٥٥؛ عبد الرزاق : المصنف ٨| ٣٢٠؛ مرسل (مراسيل أبي داود) ١| ٤٤٧) باب (لاشهادة لخصم ولا ظنين.

١٤٤.الزركشي : شرح (٣| ٤٠٣).

١٤٥. البيهقي: السنن الكبرى ، كتاب (الشهادات) (١٠| ١٥٦).الإمام مالك: الموطأ (٤٤٠)؛

١٤٦.البيهقي : في السنن الكبرى (١٠| ٢٠٢)؛ ح (٢٠٦٥٤).

١٤٧.الشنقيطي: مواهب الجليل (٤| ٢٤٣).

١٤٨.الكاساني: بدائع الصنائع (٦| ٢٧٤)؛ النووي: روضة الطالبين (١١| ٢٣٤)؛ ابن النجار: منتهى الإرادات (٢| ٦٦٥).

١٤٩.الدسوقي : حاشية (٤| ١٧٦)؛ الشنقيطي: مواهب الجليل (٤| ٢٤٣)؛ الخرشي : حاشية ٧| ١٨٩).

١٥٠.الخرشي: حاشية (٧| ١٨٩).

١٥١.ابن قدامة : المغني (١٤| ٢٠٥).

١٥٢.الطرابلسي: معين الحكام (٢٤٤)؛ الكاساني : بدائع الصنائع (٦| ٢٧٢)؛ الخرشي: حاشية (٧| ١٩٠)؛ ابن قدامة : المغني (١٤| ٢٠٥).

١٥٣. الإمام مالك : المدونة الكبرى (٤| ٨٦).

١٥٤.البكري : إعانة الطالبين (٤| ٢٨٨).

١٥٥.المرجع السابق.

١٥٦.الإمام مالك : المدونة الكبرى (٤| ٨٦).

١٥٧.الكاساني : بدائع الصنائع (٦| ٢٧٢٩)؛ ابن الهمام : فيح القدير (٤| ٤٠٧)؛ الخرشي: حاشية (٧| ١٦٩)؛ النووي : روضة الطالبين (١١| ٢٣٥).

١٥٨.الخرشي : حاشية (٧| ١٨١)؛ الحطاب:مواهب الجليل (٦| ١٥٦).

١٦٠. أخرجه أبواداود وابن ماجه : من حديث أبي هريرة.

١٦١.ابن الهمام : شرح فتح القدير (٧| ٣٩٧)؛ الكاساني : بدائع الصنائع (٦| ٢٦٦، ٢٦٨)، ابن نجيم : البحر الرائق (٧| ٧٧).

١٦٢.ابن الهمام : شرح فتح القدير (٧| ٣٩٧)؛ الرملي : نهاية المحتاج (٨| ٣١٦).

١٦٣ الد سوقي : حاشية (٤| ١٦٧)؛ القرطبي : الكافي (٤٦٤)؛ ابن حزم : المحلى (٩| ٤٣٣).

١٦٤.المادردي : الحاوي (١٧|٤٢).

١٦٥.ابن الهمام: شرح فتح القدير (٧| ٣٩٧)؛ الرملي : نهاية المحتاج (٨| ٣١٦)؛ الشيرازي : المهذب (٢| ٣٣٥).

١٧٠.ابن الهمام : شرح فتح القدير (٧| ٣٩٧).

١٧١. المرجع السابق.

فهرس المصادر والمراجع

١٧٢ سورة البقرة (الأية ٢٨٢).
١٧٣.سورة الطلاق (الأية ٢).
١٧٤.ابن قدامة : المغني (١٤ | ٨٢)؛ ابن العربي: أحكام القرآن (١ | ٢٥٢).
١٧٥.رواه الهيثمي : مجمع الزوائد (باب تعجيل الفطر وتأخير السحور) ٣ | ١٥٣، وقال رجاله الصحيح.
١٧٦.الشنقيطي : مواهب الجليل (٤ | ٢٣٢ السرخسي : المبسوط (١٦ | ١٢٩)؛ السمرقندي : تحفة الفقهاء (٣ | ٣٦٢)؛ الحطاب : مواهب الجليل (٦ | ١٥٤).
١٧٧. ابن الهمام: فيح القدير (٧ | ٣٩٢)؛ النووي : روضة الطالبن (١١ | ٢٦٠)؛ ابن حزم : المحلى (٩ | ٤٣٣).
١٧٨.الجصاص : أحكام القرءان (٢ | ٢٢٨).
١٧٩.السرخسي : المبسوط (١٦ | ١٣٠)؛ الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٦٧)؛ ابن الهمام : شرح فتح القدير (٧ | ٣٩٩)؛
١٨٠.ابن فرحون : تبصرة الحكام (٢ | ٧٥)؛ الخرشي : حاشية (٧ | ١٧٩) الدسوقي : حاشية (٤ | ١٦٨).
١٨١.ابن قدامة : المغني (١٤ | ٨٦)؛ المرداوي : الانصاف (١٢ | ٣٨).
١٨٢. ابن قدامة : المغني (١٤ | ٨٦).
١٨٣.ا لأنصاري: اسنى المطالب (٩ | ٢٨٧).
١٨٤.الدسوقي: حاشية (٤ | ١٦٥).
١٨٥.البخاري :كتاب (الصلاة) باب (الصلاة في السطوح والمنبر والخشبة) ١(٤٨٧)؛ وكذالك في الأذان باب (إنما جعل الإمام ليؤتم به)(٢ | ١٧٣).
١٩٠. ابن قدامة: المغني (١٤ | ٨٦).
١٩١.ابن قدادم : المغني (١٤ | ٨٦)؛ المرداوي : الانصاف (١٢ | ٣٨)
١٩٢.الطرابلسي: معين الأحكام (٧٠، ٧٢)؛ النووي : روضة الطالبين (١١ | ٢٤١)؛ ابن القدامة : المغني (١٤ | ٨٢).
١٩٣. الدسوقي : حاشية (٤ | ١٦٨)؛ الخرشي : حاشية (٧ | ١٧٩)؛ القرافي: الذخيرة (١٠ | ٢٨٦).
١٩٤.ابن قدامة : المغني (١٤ | ٨٢).
١٩٥.الدسوقي: حاشية (٤ | ١٨٦ | ١٨٧)؛ الحطاب: مواهب الجليل (٦ | ١٨٠)؛ القرطبي: الكافي (٤٦٩).
١٩٦.الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٧٩)؛ ابن الهمام : فتح القدير (٧ | ٣٧٤)؛ ابن قدامة : المغني (١٤ | ٢٣).
١٩٨. الطبري : جامع البيان (٥ | ١٠٢)؛ القرطبي: تفسير (١٨، ١٠٩، ١٥٩).
١٩٩.الدار قطني : بلفظ (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما إمرأة أنكحها ولي مسخوط فنكاحها باطل) النكاح) (٣ | ٢٢٢، ٢٢٦)؛ ابن حبان : الصحيح (٩ | ٣٨٦ح ٥٧٠٤).
٢٠٠د. عبد السميع أبو الخير : المرأة والشهادة في الفقه الإسلامي (مجلة شهرية) ص ٣١٤.
٢٠١ابن أبي شيبة المصنف . انظر : نصب الراية (٤ | ٧٩)؛ وقال الباني : ضعيف انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل(٨ | ٢٩٥، ٢٩٦) رقم ٢٦٨٢.
٢٠٢ الدار القطني : السنن (٤ | ٢٣٣ح ١٠٣).

فهرس المصادر والمراجع

٢٠٣.ابن شيبة : المصنف (٤ | ٥١٦ح ٢٢٦٨٩).
٢٠٤.ابن الهمام: شرح فتح القدير (٧ | ٣٦٩)؛ ابن قدامة: المغني (١٤ | ١١)؛ ابن حزم : المحلى (٩ | ٣٩٥).
٢٠٤.السرخسي: المبسوط ١٦ | ١١٤)؛ الكاساني: بدائع الصنائع (٥ | ٢٨١)؛ ابن قدامة : المقنع (٣ | ٧٠٧).
٢٠٥.ابن قدامة: المغني (١٤ | ١٠)؛ ابن القيم: الطرق الحكمية (١٣١)؛ ابن حزم: المحلى (٩ | ٣٩٥).
٢٠٦ ابن القيم: الطرق الحكمية (١٣١)؛ ابن حزم : المحلى (٩ | ٣٩٥).
٢٠٧. الدار القطني : السنن (٤ | ٢٣٣ح ١٠٣).
٢٠٨.ابن شيبة : المصنف (٤ | ٥١٦ح ٢٢٦٨٩).
٢٠٩.ابن الهمام: شرح فتح القدير (٧ | ٣٦٩)؛ ابن قدامة: المغني (١٤ | ١١)؛ ابن حزم : المحلى (٩ | ٣٩٥).
٢١٠. السرخسي: المبسوط ١٦ | ١١٤)؛ الكاساني: بدائع الصنائع (٥ | ٢٨١)؛ ابن قدامة : المقنع (٣ | ٧٠٧).
٢١١.ابن قدامة: المغني (١٤ | ١٠)؛ ابن القيم: الطرق الحكمية (١٣١)؛ ابن حزم: المحلى (٩ | ٣٩٥).
٢١٢. ابن القيم: الطرق الحكمية (١٣١)؛ ابن حزم : المحلى (٩ | ٣٩٥).
٢١٣.الزيلعي: تبيين الحقائق (٢٠٨).
٢١٤.بن أبي شيبة : المصنف ٥ | ٥٣٣ح ٨٧١٤؛ الزيلعي: نصب الراية (٤ | ٧٩).
٢١٥.ابن قدامة : المغني (١٤ | ١٠).
٢١٦.الزيلعي: تبيين الحقائق (٢٠٨).
٢١٧. ابن أبي شيبة : المصنف ٥ | ٥٣٣ح ٨٧١٤؛ الزيلعي: نصب الراية (٤ | ٧٩).
٢١٨. ابن قدامة : المغني (١٤ | ١٠).
١١٩.الجصاص: أحكام القرآن (٢ | ٢٢٣).
٢٢٠.العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٥ | ٣٣٦)
٢٢١. ابن قدامة : المغني (١٤ | ٩٧).
٢٢٣.ابن القيم : جامع الفريق (٧ | ٢٥١).
٢٢٤. البهوتي: كشاف القناع (٦ | ٤٠٦)؛ المرداوي: الانصاف (١٢ | ٨).
٢٢٥.الموصلي: الاختيار (١ | ١٣٩)؛ ابن الهمام: شرح فتح القدير (٧ | ٣٦٧)؛ الكاساني: بدائع الصنائع (٧ | ٢٨٢).
٢٢٦.الصابوني: صفوة التفاسير (١ | ٩٧).
٢٢٧.الزيلعي: نصب الراية (٤ | ٧٤، ٢٠٧).
٢٢٨.الزيلعي: نصب الراية (٤ | ٧٤، ٢٠٧).
٢٢٩.القرطبي : الكافي (٤٦٣)؛ الشنقيطي: مواهب الجليل(٢٣٨) ابن قدامة: المغني (١٤ | ٩٩).
٢٣٠.السرخسي: المبسوط (١٦ | ١٢٥)؛ ابن نجيم: البحر الرائق (٧ | ٧٩)؛ الكاساني: بدئع الصنائع (٥ | ٢٧١).
٢٣١. القرطبي: جامع لأحكام القرآن (١٢ | ١٨١)؛ ابن قدامة : المغني (١٤ | ١٠١

٢٣٢.الشامي: الجامع بين الصحيحين (٣| ٤٧٧).

٢٣٣.السرخسي : المبسوط (١٦| ١٢٨)

٢٣٤القرطبي : الجامع لأحكام القرآن (١٢| ١٨٠)؛ المرغياني: الهداية (١| ١٢)؛ الموصلي: الاختيار(١|١٤٧).

٣٣٥.السرخسي : المبسوط (١٦| ١٢٨)؛ العيني: البناية (٧| ١٦٤).

٣٣٦.لقرطبي : الجامع لأحكام القرآن (١٢| ١٨٠، ١٨١).

فهرس الموضوعات:

الموضوع: الصفحة

١.البسملة..... أ

٢.استهلال.....ج

٣.إهدا..... د

٤.شكري وتقدير..... هـ

٥.ملخص البحث باللغتين.....ز

٦.مقدمة..... ح

٧.سبب إختيار موضوع البحث..... ط

٨.مشكلة البحث.....ط

٩.الدراسات السابقة .....ي

١٠.أهمية البحث.....ك

١١.أهداف البحث.....ل

١٢.منهج البحث.....ل

١٣.حدود الدراسية..... م

١٤.مصطلحات الإجرائية..... م

فهرس الموضوعات:

١٥.خطة البحث..... ف
١٦.الفصل الأول:الشهادة:..... ص
١٧.الشهادة في اللقة..... ١
١٨.الشهادة في الإصطلاح..... ١
١٩.تعريف الشهادة عند الحنفية ٣
٢٠.تعريف الشهادة عند المالكية..... ٣
٢١.تعريف الشهادة عند الشافعية.....٤
٢٢.تعريف الشهادة عند الحنابلة ٥
٢٣.التعريف المختار..... ٥
٢٤.المطلب الثاني: مشروعية الشهادة.....٦
٢٥.من الكتاب..... ٦
٢٦.من السنة..... ٧
٢٧.من الإجماع ٨
٢٨.المطلب الثالث: ركن الشهادة.....٨
٢٩.ما تحقق به الصيغة..... ٨
٣٠.أقوال العلماء..... ٨

فهرس الموضوعات:

الموضوع الصفحة

٣١.الرأي الراجح..... ١١

٣٢.المبحث الثاني:الشهادة من حيث التحمل والأداء وحكمها وشروطها ١٢

٣٣.المطلب الأول: حكم تحمل الشهادة وأدائها..... ١٢

٣٤.أدلة الجمهور..... ١٣

٣٥.المطلب الثاني: شرط الشهادة ١٤

٣٦.أولا: شروط تحمل ١٥

٣٧.ثانيا: شروط الأداء..... ١٦

٣٨.المطلب الثالث: الأثر المترتب على الشهادة..... ٢٣

٣٩.المطلب الرابع: الرجوع عن الشهادة..... ٢٤

٤٠.الفرع الأول: حكم الرجوع عن الشهادة..... ٢٤

٤١.الفرع الثاني: ما يترتب على رجوع الشهود عن الشهادة..... ٢٥

٤٢.البند الأول: رجوع الشهود عن الشهادة قبل الحكم..... ٢٥

٤٣.البند الثاني: رجوع الشهود بعد الحكم وقبل استيفاء الحق..... ٢٦

٤٤.البند الثالث: رجوع الشهود بعد الحكم وبعد استيفاء الحق..... ٢٦

فهرس الموضوعات:

الموضوع الصفحة

٤٥.أثر الرجوع في المحكوم علي ٢٧

٤٦.الفرع الثالث:رجوع الكاذب في شهادته..... ٢٧

٤٧.الفصل الثاني:رد الشهادة بسبب التهمة..... ٢٩

٤٨.المبحث الأول رد الشهادة بسبب القرابة أما في معناها..... ٣٠

٤٩.توطئة: المقصود من رد الشهادة..... ٣٠

٥٠.المطلب الأول: رد الشهادة الفرع للأصول والعكس..... ٣١

٥١.أدلة العلماء..... ٣١

٥٢.الرأي الراجح..... ٣٣

٥٣.المطلب الثاني: رد شهادة الأزواج لبعضهم البعض..... ٣٣

٥٤.أدلة العلماء..... ٣٤

٥٥.سبب الخلاف..... ٣٥

٥٦.الرأي الراجح..... ٣٥

٥٧.المطلب الثالث: رد شهادة ماعد الفروع والأصول..... ٣٦

٥٩.أدلة العلماء..... ٣٧

٦٠.الرأي الراجح..... ٣٨

فهرس الموضوعات:

الموضوع الصفحة

٦١.المبحث الثاني: شهادة بسبب تهمة النفع أو العداوة ٣٨

٦٢.المطلب الأول: شهادة العامل لرب العمل..... ٣٨

٦٣.أقوال العلماء..... ٣٨

٦٤.سبب الخلاف..... ٤٠

٦٥.الرأي الراجح..... ٤٠

٦٧.المطلب الثاني: شهادة العدو على عدوه..... ٤١

٦٨.أقوال العلماء..... ٤١

٦٩.سبب الخلاف..... ٤٣

٧٠.الترجيح..... ٤٤

٧١.المطلب الثالث: شهادة الوارث للمورث..... ٤٤

٧٢.شهادة الوارث للمورث في الجروح والقصاص..... ٤٤

٧٣.أقوال العلماء..... ٤٥

٧٤.سبب الخلاف..... ٤٦

٧٥.شهادة الوارث للمورث في الديون وملكية الأعيان..... ٤٦

٧٦.سبب الخلاف..... ٤٧

فهرس الموضوعات:

٧٧.الموضوع الصفحة

٧٨.الترجيح..... ٤٧

٧٩.المطلب الرابع: شهادة الوصي أو الوكيل فيما هو وصى فيه أو الوكيل فيه..... ٤٨

٨٠.أقوا العلماء..... ٤٨

٨١.سبب الخلاف..... ٤٩

٨٢.الرأي الراجح..... ٤٩

٨٣.المطلب الخامس:شهادة شريك لشريكه في المال المشترك فيها..... ٤٩

٨٤.أقوال العلماء..... ٤٩

٨٥.الرأي الراجح..... ٤٩

٨٦.الفصل الثالث: رد الشهادة بسبب خلل في الأداء أو التحمل..... ٥١

٨٧.المبحث الأول: رد الشهادة لخلل في الإدراك أو التمييز..... ٥٢

٨٨.المطلب الأول: شهادة الأعمى، أولا على أقوال ٥٢

٨٩.سبب الخلاف..... ٥٤

٩٠.الرأي الراجح..... ٥٤

٩١.المطلب الثاني: رد شهادة الأخرس..... ٥٦

٩٢.سبب الخلاف..... ٥٧

فهرس الموضوعات:

الموضوع الصفحة

٩٣.الرأي الراجح..... ٥٧

٩٤.المطلب الثالث: رد شهادة المغفل الذي لايضبط..... ٥٨

٩٥.سبب الخلاف..... ٥٨

٩٦.الرأي الراجح..... ٥٩

٩٥.المبحث الثاني: رد الشهادة بسبب الذكورة أو الأنوثة..... ٥٩

٩٦. المطلب الأول:شهادة النساء في النكاح..... ٥٩

٩٧.المطلب الثاني: شهادة النساء في الحدود أو القصاص.....٦٢

٩٨.سبب الخلاف.....٦٤

٩٩الرأي الراجح.....٦٤

١٠٠المطلب الثالث: شهادة العبد.....٦٤

أقوال العلماء.....٦٤

١٠١سبب الخلاف.....٦٧

١٠٢ الترجيح.....٦٧

.المبحث الثالث: رد الشهادة لصفة في الشاهد أو الشهادة..... ٦٨

١٠٣.المطلب الأول: رد الشهادة بسبب يرجع إلى زمانها أومكانها.....٦٨

فهرس الموضوعات:

الموضوع الصفحة

١٠٤.سبب الخلاف..... ٦٩

١٠٥.الرأي الراجح..... ٧٠

١٠٦.المطلب الثاني شهادة المحدود بقذف بعد توبته..... ٧٠

١٠٧.سبب الخلاف..... ٧٢

١٠٨.الرأي الراجح ٧٣

١٠٩.المطلب الثالث: الامتناع عن تحمل الشهادة.....٧٣

١١٠.الخاتمة ٧٤

١١١.التوصيات.....٧٥

١١٢.الفهارس العامة..... ٧٦

١١٣.فهرس الآيات.....٧٧

١١٤.فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والأثار.....٨٤

١١٥.فهرس المصادر والمراجع ٨٧

١١٦.فهرس الموضوعات.....٩٧

انتهت بحمد الله تعالى.